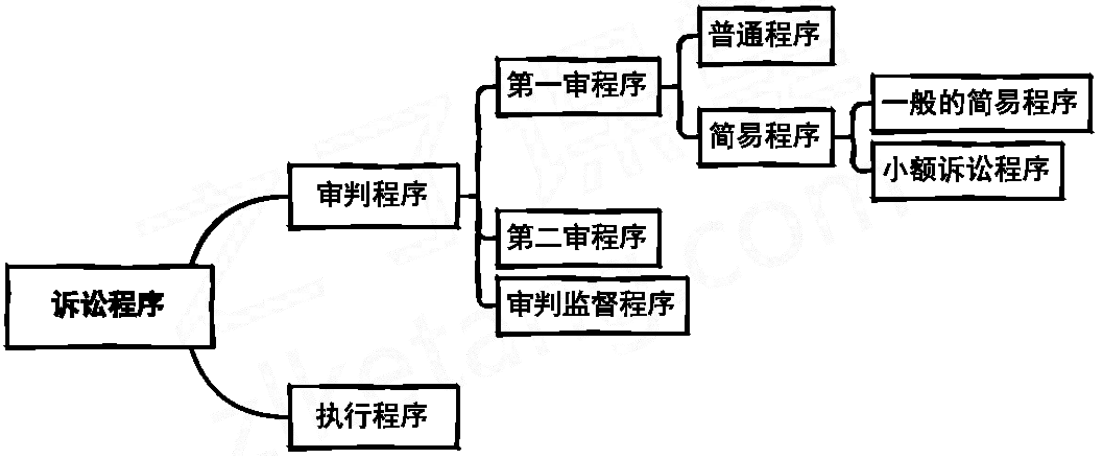
第一章　总论

知识点 2：民事诉讼

四. 诉讼程序

1. 概述



2. 第一审程序

（1）起诉条件与形式

起诉条件		起诉形式
1	原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织	书面形式/口头形式
2	有明确的被告	
3	有具体的诉讼请求和事实、理由	
4	属于人民法院受理民事诉讼的范围和管辖范围	

（2）简易程序

①一般的简易程序

适用情形	基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确，争议不大的简单案件	
排除适用	1	发回重审的
	2	适用审判监督程序的
	3	第三人起诉请求改变或撤销生效判决、裁定、调解书
	4	涉及国家利益、社会公共利益的
	5	当事人一方人数众多的
	6	起诉时被告下落不明的
简易之处	开庭方式	当事人双方可就开庭方式向人民法院提出申请，由人民法院决定是否准许。经当事人双方同意，可采用视听传输技术等方式开庭
	传唤、通知、送达文书	人民法院可采取捎口信、电话、短信、传真、电子邮件等简便方式传唤双方当事人、通知证人和送达诉讼文书
	审判组织	适用简易程序审理案件，由审判员独任审判，书记员担任记录
注意事项	纸质文书	通过电子方式送达的判决书、裁定书、调解书，受送达人提出需要纸质文书的，人民法院应当提供
	缺席	以简便方式送达的开庭通知，未经当事人确认或没有其他证据证明当事

	判决	人已经收到的，人民法院不得缺席判决
转换程序	1	人民法院发现案件不宜适用简易程序，需转为普通程序审理的，应在审理期限届满前作出裁定，并将审判人员及相关事项书面通知双方当事人。案件转为普通程序审理的，审理期限自人民法院立案之日计算
	2	已经按照普通程序审理的案件，在开庭后不得转为简易程序审理

②小额诉讼程序

适用情形	在满足简易程序的前提下，基层人民法院及其派出的人民法院审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件，适用更为简易的小额诉讼程序	
排除适用	1	人身关系、财产确权案件
	2	涉外案件
	3	需要评估、鉴定或者对诉前评估、鉴定结果有异议的案件
	4	一方当事人下落不明的案件
	5	当事人提出反诉的案件

如何认定简单金钱给付	标的额	如何启动小额诉讼程序	
	各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资 50%以下的	人民法院依职权决定	适用小额诉讼程序
	超过各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资 50%但在 2 倍以下的	当事人双方可以约定	
一审终审	适用小额诉讼程序审理案件，可以一次开庭审结并且当庭宣判		

3. 第二审程序

	具体规定		
前提	我国实行两审终审制，当事人不服第一审人民法院尚未生效的判决和裁定，有权向上一级人民法院提起上诉		
上诉条件	1	只能对法律规定的可以上诉的判决、裁定提起上诉	
	2	只有第一审案件的当事人才可以提起上诉	
上诉期	判决书送达之日起 15 日内		“爵士舞”→判决：15 日
	裁定书送达之日起 10 日内		“蔡依林”→裁定：10 日
上诉状	上诉应当通过原审人民法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代理人的人数提出副本		
	当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在 5 日内将上诉状移交原审人民法院		

二审判决类型	二审对“原判决”的认定		二审判决类型（结果）
	原判决	认定事实清楚，适用法律正确的	驳回上诉，维持原判
		适用法律错误	依法改判
		违反法定程序，可能影响案件正确判决的	撤销原判决，发回原审人民法院重审（相当于回到一审，不服气可以上诉）
		认定事实错误，或原判决认定事实不清，证据不足	查清事实后改判
			撤销原判决，发回原审人民法院重审

			（相当于回到一审，不服气可以上诉）

4. 审判监督程序

（1）启动程序

①决定再审

本级法院启动	各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，提交审判委员会讨论决定（不能直接决定）
上级法院启动	最高人民法院对地方各级人民法院、上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误的，有权提审或指令下级人民法院再审

②申请再审

申请途径	一般案件	当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审
	“一多双公”案件	当事人一方人数众多或当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民法院申请再审
效果	当事人申请再审的（尚未启动），不停止判决、裁定的执行	

（2）不予再审的情形

1	再审申请被驳回后再次提出申请的
2	对再审判决、裁定提出申请的
3	在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议或者抗诉决定后又提出申请的

5. 调解程序

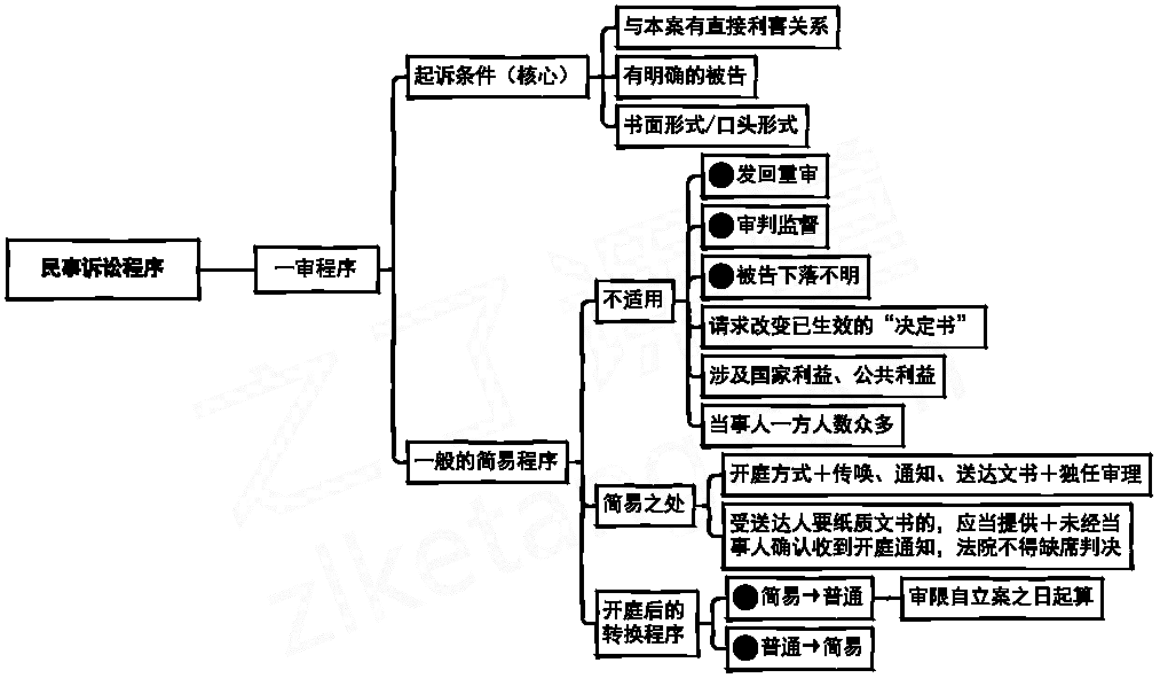
适用		适用一审程序、二审程序与再审程序审理的民事案件，根据当事人自愿的原则，均可在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解
不适用	1	适用特别程序、公示催告程序、督促程序的案件
	2	婚姻等身份关系确认案件
调解书	生效	除特别情况外，调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力
	申请再审	当事人对已经发生法律效力的调解书申请再审，应当在调解书发生法律效力后 6 个月内提出
调解生效后具备的效力	1	当事人在诉讼中的实体权利义务争议消灭
	2	该案的诉讼法律关系消灭
	3	诉讼结束，当事人不得以同一事实和理由再行起诉
	4	对调解书不得上诉（上诉针对的是未生效的判决、裁定）
	提示	
	1	具有给付内容的调解书具有强制执行效力
	2	可以依法申请再审

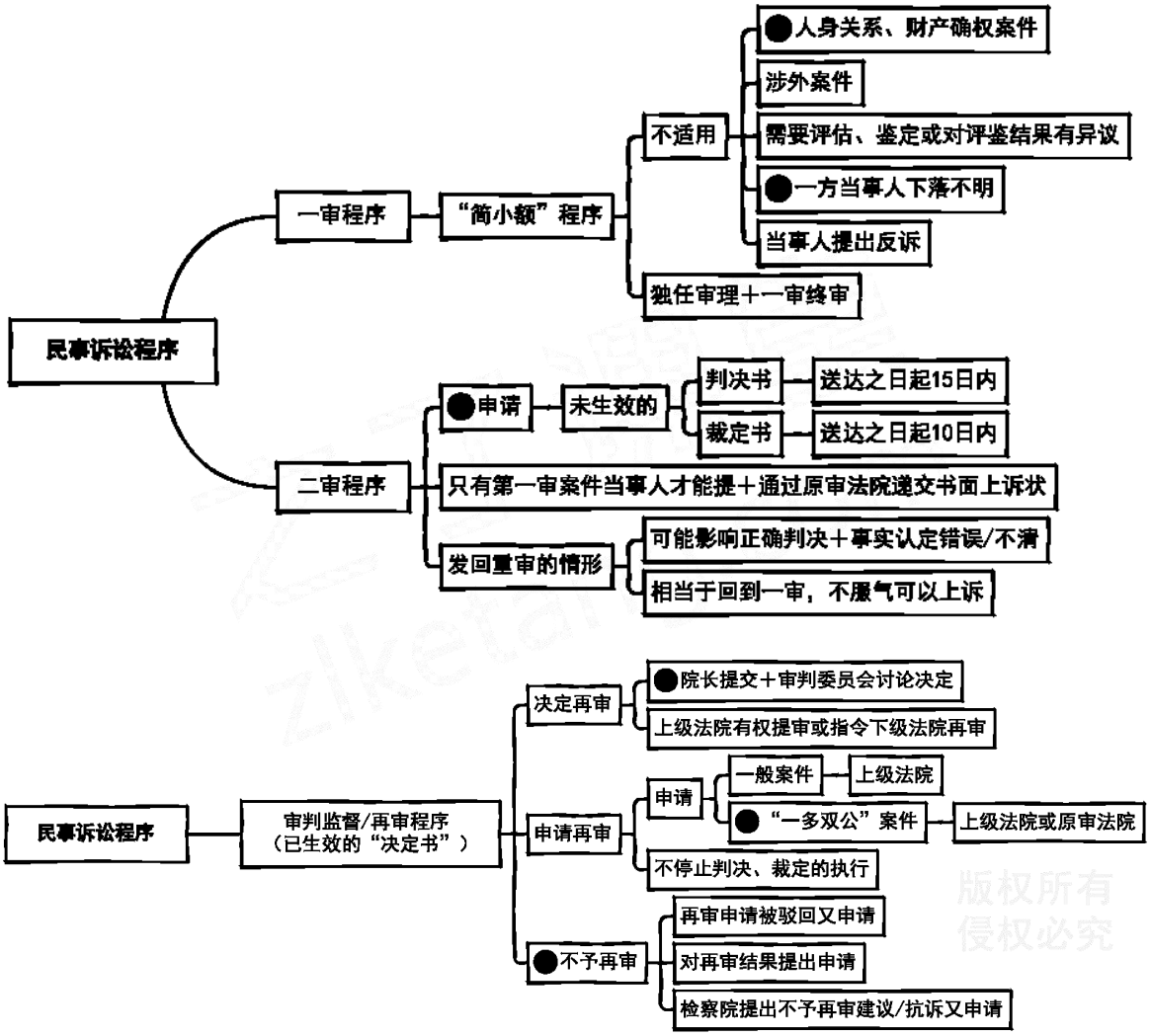
6. 执行程序

对发生法律效力的判决、裁定、调解书和其他应由人民法院执行的法律文书（例如，仲裁裁决书），当事人必须履行；一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。

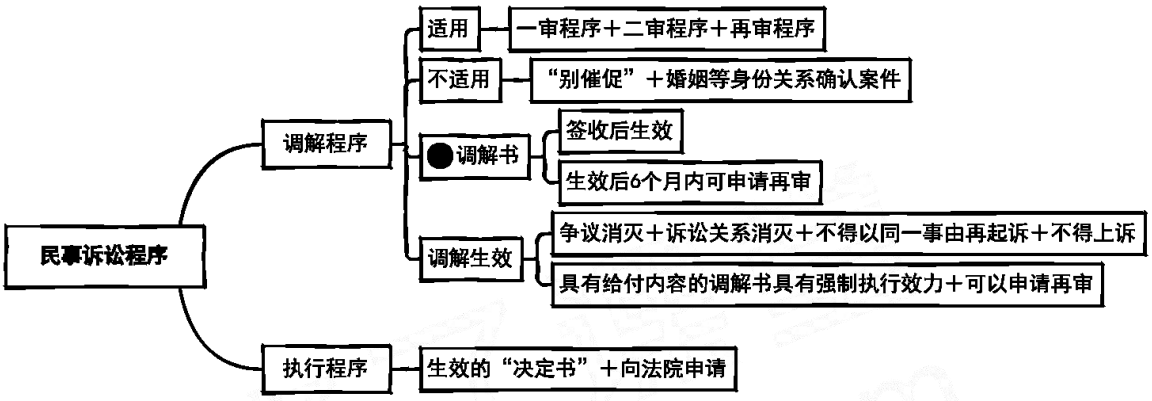
版权所有 侵权必究

本单元“知识点 2（第二部分）”总结





版权所有
侵权必究



精学细练

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，提起民事诉讼必须符合的法定条件有（　　）。

A. 有书面诉状

B. 有明确的被告

C. 原告与本案有直接利害关系

D. 有具体的诉讼请求和事实、理由

【答案】BCD

【解析】提起民事诉讼的法定条件：（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织，选项 C 当选；（2）有明确的被告，选项 B 当选；（3）有具体的诉讼请求和事实、理由，选项 D 当选；（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和管辖范围，同时还必须办理法定手续。

【多选题】下列关于简易程序的表述中，不正确的有（　　）。

A. 适用审判监督程序的民事案件，不适用简易程序审理

B. 被二审人民法院发回重审的民事诉讼案件，可以适用简易程序审理

C. 起诉时被告下落不明的，可以适用简易程序审理

D. 简易程序审理的案件均由审判员一人独任审理且适用一审终审制度

【答案】BCD

【解析】（1）不适用简易程序的包括：起诉时被告下落不明的；发回重审的；当事人一方人数众多的；适用审判监督程序的；涉及国家利益、社会公共利益的；第三人起诉请求改变或者撤销生效判决、裁定、调解书的；其他不宜适用简易程序的案件，选项 A 正确、选项 B、C 错误；（2）简易程序中的小额诉讼程序审理的案件适用一审终审制度，但是其他由简易程序审理的案件依旧适用两审终审制度。

【多选题】下列关于适用简易程序审理民事案件具体方式的表述中，符合民事诉讼法律制度规定的有（　　）。（根据 2024 年考生回忆改编）

A. 适用简易程序审理案件，一律由审判员组成合议庭审理

B. 经当事人双方同意，可以采用视听传输技术等方式开庭

C. 已经按普通程序审理的案件在开庭后可以转为简易程序审理

D. 人民法院可以采取电子邮件方式向当事人送达诉讼文书

版权所有
侵权必究

【答案】BD

【解析】选项 A：适用简易程序审理案件，由审判员独任审判，书记员担任记录，选项 A 不

当选；选项 C：已经按照普通程序审理的案件，在开庭后不得转为简易程序审理，选项 C 不当选。

【单选题】根据民事诉讼法律制度规定，下列关于第二审程序的表述中，不正确的是（　　）。

A. 只有第一审案件的当事人才可以提起上诉

B. 当事人应当通过原审人民法院提交上诉状

C. 当事人对重审案件的判决和裁定不可以上诉

D. 第二审人民法院的判决和裁定是终审的判决和裁定

【答案】C

【解析】选项 C：当事人对重审案件的判决、裁定可以上诉。

【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起一定期限内向上一级人民法院提起上诉，该期限为（　　）。

A. 10 日

B. 15 日

C. 20 日

D. 30 日

【答案】A

【解析】当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉。

【单选题】根据民事诉讼法律制度规定，第二审人民法院对上诉案件，经审理后不得发回重审的是（　　）。（2023 年）

A. 原判决适用法律错误

B. 原判决认定事实错误

C. 原判决认定事实不清，证据不足

D. 原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决

【答案】A

【解析】第二审人民法院对上诉案件经过审理，原判决适用法律错误，应当依法改判而非发回重审。

【单选题】下列关于审判监督程序的表述中，正确的是（　　）。（2022 年）

A. 各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决，发现确有错误的，有权决定再审

B. 当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，只能向原审人民法院申请再审

C. 上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决，发现确有错误的，有权提审或指令下级法院再审

D. 当事人对已经发生法律效力的判决申请再审的，应当停止判决的执行

【答案】C

【解析】（1）各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，提交审判委员会讨论决定，选项 A 不当选；（2）最高人民法院对地方各级人民法院、上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误的，有权提审或者指令下级人民法院再审，选项 C 当选；（3）当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民法院申请再审，选项 B 不当选；（4）当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行，选项 D 不当选。

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，对于当事人的下列再审申请，人民法院不予受理的有（　　）。

A.再审申请被驳回后再次提出申请的

B.在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议后又提出申请的

C.对再审判决、裁定提出申请的

D.在调解书发生法律效力后3个月提出申请的

【答案】ABC

【解析】当事人申请再审，有下列情形之一的，人民法院不予受理：（1）再审申请被驳回后再次提出申请的；（2）对再审判决、裁定提出申请的；（3）在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议或者抗诉决定后又提出申请的。

【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，关于法院调解，下列表述正确的是（　　）。（2023年）

A.调解书自作出之日起生效

B.具有给付内容的调解书具有强制执行力

C.对调解不服的可以提起上诉

D.适用再审程序审理的民事案件不能调解

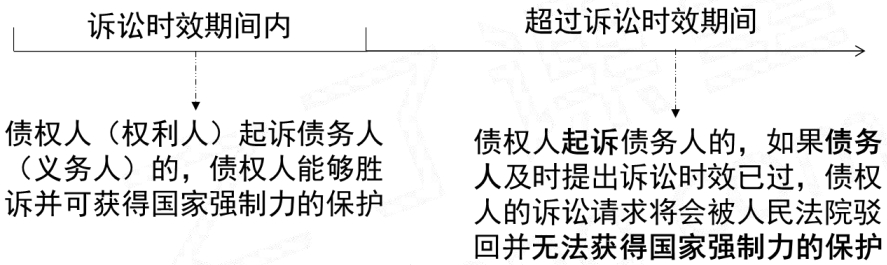
【答案】B

【解析】调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，选项A不当选；对调解书不得上诉，选项C不当选；适用一审程序、二审程序与再审程序审理的民事案件，根据当事人自愿的原则，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解，选项D不当选。

五.诉讼时效

1.概念

诉讼时效是指权利人不在法定期间内行使权利而失去国家强制力保护的制度。该制度旨在督促权利人积极行使权利而非帮助义务人逃避应当履行的义务。



2.“三权”

<table>
<tr><td colspan="4">诉讼时效期间经过后，权利人才去起诉的</td></tr>
<tr><td>起诉权</td><td colspan="3">诉讼时效期间的经过，不影响权利人提起诉讼，即不丧失起诉权</td></tr>
<tr><td rowspan="3">抗辩权</td><td colspan="3">义务人获得诉讼时效抗辩权</td></tr>
<tr><td>主动抗辩</td><td>当事人未提出诉讼时效抗辩，人民法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判</td><td rowspan="2">权利人起诉后，如果义务人主张诉讼时效的抗辩，法院在确认诉讼时效届满的情况下，应当驳回权利人的诉讼请求</td></tr>
<tr><td>及时抗辩</td><td>当事人在一审期间未提出诉讼时效抗辩，在二审期间提出的，人民法院不予支持，但其基于新的证据能够证明对方当事人的请求权已过诉讼时效期间的情形除外</td></tr>
</table>

实体权	诉讼时效期间届满后，当事人一方向对方当事人作出同意履行义务的意思表示或自愿履行义务后，又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩，人民法院不予支持

3. 不适用于诉讼时效的情形（无论过了多久都受到国家强制力的保护）

	具体情形
1	请求停止侵害、排除妨碍、消除危险
2	不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产
3	请求支付抚养费、赡养费或者扶养费
4	基于投资关系产生的缴付出资请求权
5	支付存款本金及利息请求权
6	兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权

4. 诉讼时效类型

（1）普通诉讼时效与长期诉讼时效

时效类型	适用范围	时效长度	起算点	
普通诉讼时效	一般纠纷	3 年	知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算	权利人受害并且知道义务人
长期诉讼时效	所有纠纷	20 年（可延长）	权利受到损害之日起计算	权利人受害但不知道义务人
（任何类型）诉讼时效的期间、计算方法及中止、中断的事由由法律规定，当事人约定无效。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效				

（2）特殊诉讼时效

适用范围		时效长度	起算点	
保险金请求权	人寿保险	5 年	知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算	权利人受害并且知道义务人
	其他保险	2 年（第六章）		
海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权		1 年		
海上拖航合同的请求权				
共同海损分摊的请求权				

5. 诉讼时效起算点的判定（如何判定“知道权利受到损害”）

（1）人身损害赔偿案件

案件类型	起算点（知道受伤）
伤势明显	自受伤害之日起计算
当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的	自伤势确诊之日起计算

（2）受害人民事行为能力不足的案件

案件类型	起算点（具备完全民事行为能力）
无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权	自该法定代理终止之日起计算
未成年人遭受了性侵害的损害赔偿请求权	自受害人年满 18 周岁之日起计算

提示
上述情形应以满足“权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日”为前提，否则不适用该特别规定

（3）借贷纠纷案件

案件类型		起算点（确定债务人不还债）
约定履行期限之债		自履行期限届满之日起计算
未约定履行期限之债	可以确定履行期限	
	不能确定履行期限	诉讼时效期间从权利人要求义务人履行义务的宽限期届满之日起计算，但义务人在权利人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从义务人明确表示不履行义务之日起计算
约定同一债务分期履行		自最后一期履行期限届满之日起计算

（4）附条件/附期限的案件

案件类型	起算点（条件成就/期限届满不作为）	示例
附条件的案件	条件成就之日起	买卖双方约定若明天出太阳卖方就发货，第二天出太阳了，但卖方并没有发货，买方就知道收货权受到了损害
附期限的案件	期限届满之日起	买卖双方约定 6 月 1 日买方支付货款，6 月 1 日当天，买方没有支付货款，卖方就知道自己收钱的权利受到了损害

（5）其他案件

案件类型	起算点	示例
请求他人不作为	从权利人得知或应当知道义务人作为之时（义务人作为之日×）	A 公司对其员工翠花启动竞业限制协议，翠花于 10 月 10 日去 B 公司从事竞业工作，该事实于 11 月 11 日被 A 公司知道，11 月 11 日就是 A 公司知道权利受到损害之日
国家赔偿	从其知道或应当知道国家机关及其工作人员行使职权时的行为侵犯其人身权、财产权之日起计算，但被羁押等限制人身自由期间不计算在内	1 月 1 日甲被行政机关处罚，但是当时不知道这个处罚不合理，一直到 2 月 1 日才发现该处罚不合理的事实，也就是到了 2 月 1 日才知道自己的权利受到了侵害。那么诉讼时效从 2 月 1 日起算，如果属于限制人身自由的处罚，羁押期间知道了也没办法出去起诉，这段时间不计算在内

版权所有
侵权必究

6. 诉讼时效的中止和中断

（1）概述

“中止”（“被动/客观因素引起＋继续”）
中止，即中间停止，也就是通常所说的暂停，具体的说是指的某人在做某件事的时候，遇到一个突发因素，该因素将会导致该件事情暂时不能进行，但是该因素过去后，可以继续进行该件事情
铁蛋正在帮男朋友打毛衣，铁蛋之母让其给自己端杯水，于是铁蛋暂时停止手头的工作，将水端给其母后再继续打毛衣

“中断”（“主动/主观因素引起＋重来”）
中断，即中间断开，也就是“一刀两断”，具体的说是指的某人在做某件事的时候，遇到一个突发因素，该因素将会导致整件事情重头再来
铁蛋正在帮男朋友打毛衣，觉得自己打得不好，于是铁蛋拿把剪刀就把毛衣剪断了，然后重新开始打毛衣

（2）诉讼时效中止的具体规定

因客观因素导致权利人暂时没办法行使权利，从而法律上对诉讼时效按下了暂停键

中止原因		中止事由发生期间	对诉讼时效期间的影响	
1	**不可抗力**（如自然灾害、军事行动等）	在诉讼时效期间的**最后6个月内**发生	发生后→消除前	诉讼时效期间**暂停**计算
2	**无民事行为能力人或者限制民事行为能力人**没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权			
3	继承开始后未确定继承人或遗产管理人		消除后	中止事由**消除之日起满六个月**，诉讼时效期间届满
4	**权利人被义务人或者其他人控制**			
长期诉讼时效不适用“诉讼时效中止制度”				

版权所有
侵权必究

（3）中断的细化规定

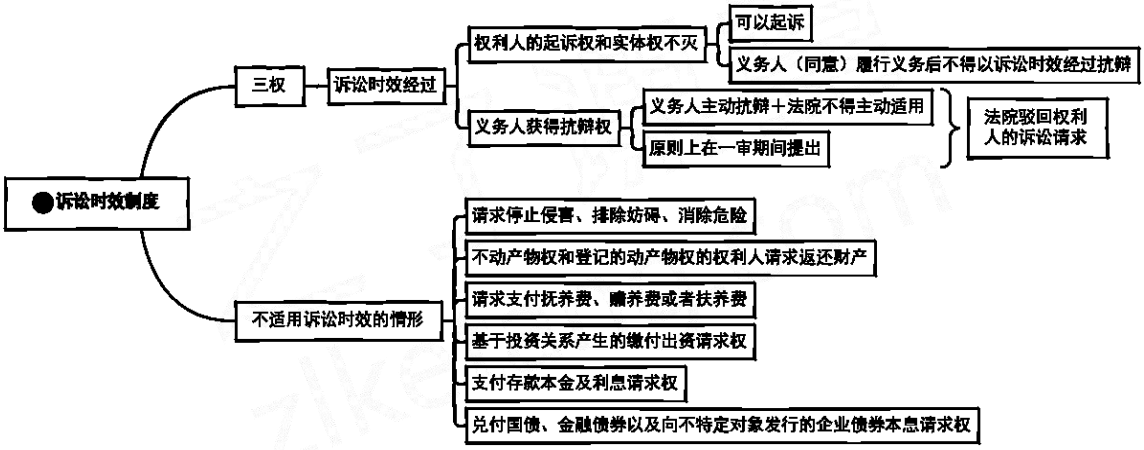
当权利人积极主张权利或义务人积极履行义务的情形下，诉讼时效制度的督促目的已经达到，将其切断

中断事由		中断事由发生期间	对诉讼时效期间的影响
1	**权利人**向义务人、义务人的代理人、财产代管人或遗产管理人等**提出**履行请求	在诉讼时效期间内	从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间**重新计算**
2	**权利人提起**诉讼或者**申请**仲裁		
3	**义务人**同意履行义务		
4	**与提起诉讼或者申请仲裁**具有同等效力的其他情形		
长期诉讼时效不适用“诉讼时效中断制度”			

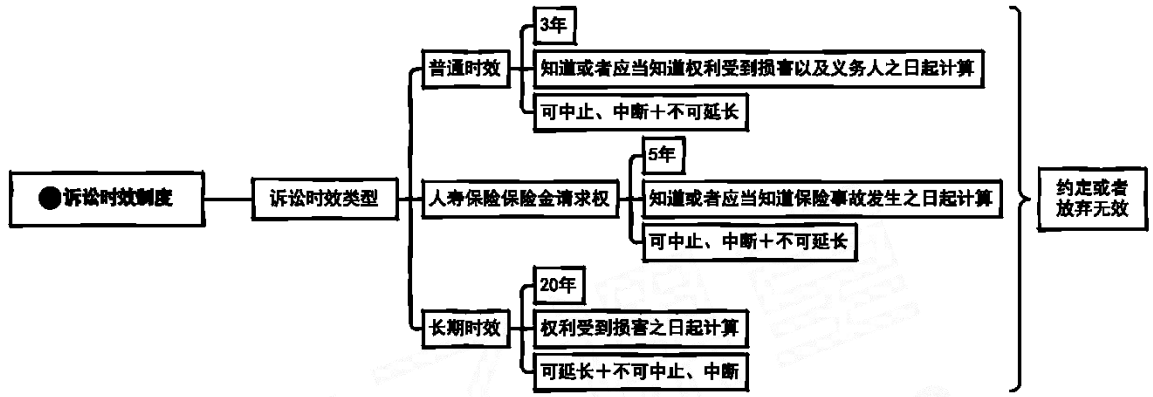
（4）连带债权债务与“诉讼时效中断”的关系

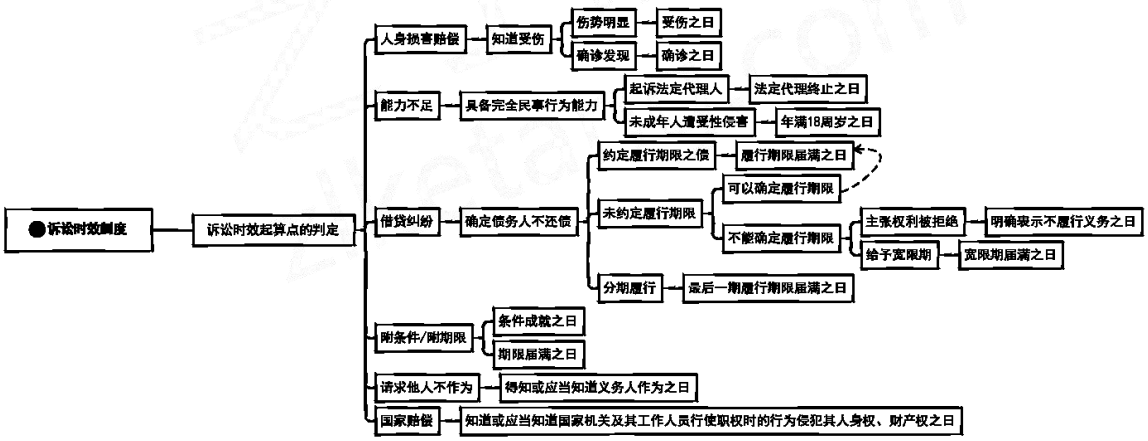
1	对于连带权利人中的一人发生诉讼时效中断效力的事由，应当认定对其他连带权利人也发生诉讼时效中断的效力
2	对于连带义务人中的一人发生诉讼时效中断效力的事由，应当认定对其他连带义务人也发生诉讼时效中断的效力

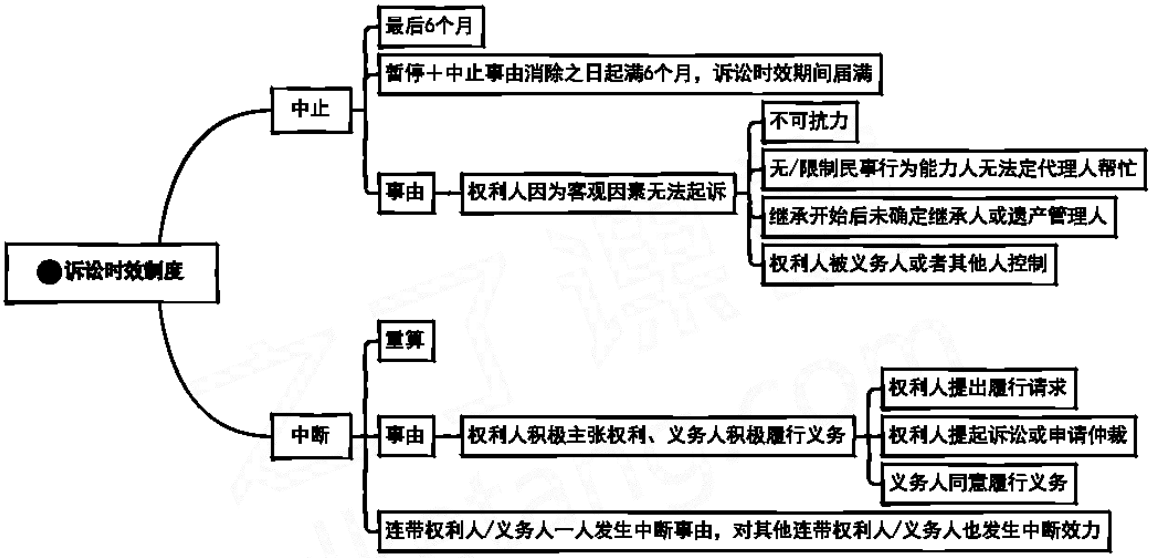
本单元“知识点 2（第三部分）”总结



版权所有
侵权必究







精学细练

【单选题】根据民事法律制度的规定，下列关于诉讼时效期间届满法律效力的表述中，不正确的是（　　）。

A. 诉讼时效期间届满后，权利人丧失胜诉权

B. 诉讼时效期间届满后，实体权利本身归于消灭

C. 诉讼时效期间届满后，当事人起诉的，人民法院应当受理

D. 诉讼时效期间届满后，当事人自愿履行义务的，不受诉讼时效限制

【答案】B

版权所有
侵权必究

【解析】选项 B：诉讼时效期间届满时消灭的是胜诉权，并不消灭实体权利。

【多选题】根据诉讼时效法律制度的规定，下列关于诉讼时效制度适用的表述中，正确的有（　　）。

A. 当事人对诉讼时效利益的预先放弃有效

B. 当事人没有主张诉讼时效抗辩，人民法院可以主动释明

C. 诉讼时效期间届满当事人一方自愿履行，不受诉讼时效期间的限制

D. 当事人不可以约定延长或缩短诉讼时效期间

【答案】CD

【解析】当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效，选项 A 不当选；义务人未提出诉讼时效抗辩的，人民法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判，选项 B 不当选。

【单选题】根据民事法律制度的规定，下列请求权中，适用诉讼时效的是（　　）。（2025 年）

A. 缴付出资请求权

B. 支付违约金请求权

C. 抚养费请求权

D. 排除妨碍请求权

【答案】B

【解析】下列请求权不适用诉讼时效的规定：（1）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；（2）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；（3）请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；（4）依法不适用诉讼时效的其他请求权。当事人对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持：（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于投资关系产生的缴付出资请求权；（4）其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。选项 B 当选。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列权利中，不属于诉讼时效适用对象的有（　　）。

A. 不动产物权的权利人请求返还财产

B. 未登记的动产物权的权利人请求返还财产

C. 登记的动产物权的权利人请求返还财产

D. 向特定对象发行的企业债券本息请求权

【答案】AC

【解析】（1）不适用诉讼时效的债权请求权：①支付抚养费、赡养费或者扶养费的请求权；②支付存款本金及利息请求权；③兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权，选项 D 不当选；④基于投资关系产生的缴付出资请求权。（2）不适用诉讼时效的物权请求权：①不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产的权利，选项 A、C 当选，选项 B 不当选；②停止侵害、排除妨碍、消除危险的请求权。

【单选题】赵某与钱某订立买卖合同，约定赵某于 2022 年 3 月 1 日向钱某供货，钱某在收到货物后 1 个月内支付价款。赵某依合同履约，钱某未支付价款，赵某一直未向钱某要求支付价款。赵某对钱某的价款支付请求权的诉讼时效期间届满日为（　　）。（2024 年）

A. 2024 年 4 月 1 日

B. 2024 年 3 月 1 日

C. 2025 年 3 月 1 日

版权所有 侵权必究

D. 2025 年 4 月 1 日

【答案】D

【解析】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3 年；法律另有规定的，依照其规定。约定履行期限之债的诉讼时效，自履行期限届满之日开始计算。选项 D 当选。

【单选题】根据《民法典》的规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效期间为（　　）。

A. 2 年

B. 10 年

C. 3 年

D. 20 年

【答案】C

【解析】按照期间的长度，可将诉讼时效期间分为 3 年的普通时效期间和 20 年的长期时效期间。选项 C 当选。

【单选题】根据《民法典》的规定，下列关于 20 年长期诉讼时效期间的表述中，正确的是（　　）。

A. 20 年长期诉讼时效期间适用中止的规定

B. 20 年长期诉讼时效期间适用中断的规定

C. 20 年长期诉讼时效期间自权利受到侵害之日起计算

D. 20 年长期诉讼时效期间不可以延长

【答案】C

【解析】（1）选项 C：20 年的长期时效期间，从权利受侵害之日起计算。

（2）选项 ABD：20 年的长期时效期间不发生中止、中断问题，但可以延长。

【单选题】根据民事法律制度的规定，有关诉讼时效制度，下列表述错误的是（　　）。

A. 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算

B. 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人受到侵害之日起计算

C. 当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算

D. 自权利受到损害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长

【答案】B

【解析】选项 B：未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，“自受害人年满 18 周岁之日起”计算。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列关于诉讼时效中止的表述中，正确的有（　　）。

A. 引起诉讼时效中止的法定事由应发生于或存续至诉讼时效期间的最后 6 个月内

B. 诉讼时效中止的事由消除以后，重新计算诉讼时效期间

C. 权利人向义务人提出履行义务请求的，诉讼时效中止

D. 权利人被义务人控制使其不能行使请求权，是诉讼时效中止的法定事由

【答案】AD

【解析】（1）选项 B：诉讼时效中止，自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满。（2）选项 C：属于诉讼时效中断的事由。

版权所有 侵权必究

【多选题】下列各项中，属于在诉讼时效期间的最后 6 个月内，发生诉讼时效中止情形的有（　　）。（2025 年）

A. 因不可抗力不能行使请求权

B. 权利人申请仲裁

C. 权利人被义务人或者其他人控制

D. 义务人同意履行义务

【答案】AC

【解析】选项 AC，属于导致诉讼时效中止情形，当选。选项 BD，属于导致诉讼时效中断情形，不当选。

【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，在诉讼时效期间最后 6 个月内发生的或存续的下列事由中，能够引起诉讼时效中止的是（　　）。（2022 年）

A. 权利人提起诉讼

B. 义务人同意履行义务

C. 权利被侵害的限制民事行为能力人的法定代理人死亡

D. 权利被侵害的完全民事行为能力人的委托代理人辞去委托

【答案】C

【解析】诉讼时效的中止必须是因法定事由而发生。这些法定事由包括两大类：一是不可抗力，如自然灾害、军事行动等，须属于当事人不可预见、不可避免和不可克服的客观情况；二是阻碍权利人行使请求权的其他障碍，即除不可抗力外使权利人无法行使请求权的客观情况，包括权利被侵害的无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；权利人被义务人或者其他人控制等。选项 C 当选。

【多选题】王某借给李某 5 万元。约定的还款期间届满后，李某未还款。在诉讼时效期间届满前发生的下列事由中，能够导致诉讼时效期间中断的有（　　）。

A. 李某向王某请求延期还款

B. 王某要求李某还款

C. 王某向人民法院提起诉讼要求李某还款

D. 李某向王某还款 1 万元

【答案】ABCD

【解析】（1）选项 AD：属于义务人同意履行义务。（2）选项 B：属于权利人向义务人提出请求履行义务的要求。（3）选项 C：属于权利人提起诉讼。

版权所有
侵权必究